

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1005/2537

สห ธนาการ จำกัด
นาย สม ศักดิ์ เล่าหิโพบูลย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเวสต์เอเยนซี กับ
พวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 296, มาตรา 308

เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดบ้านและที่ดินของจำเลย โดยระบุเลขที่บ้านซึ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เลขที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน อาณาเขตติดต่อและจัดทำแผนที่สังเขปไว้ มีรายละเอียดเพียงพอที่ผู้ร้องสามารถตรวจสอบดูได้ เมื่อผู้ร้องเข้าซื้อทรัพย์สินและเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด จนศาลอนุญาตให้ขายทรัพย์สินแก่ผู้ร้องแล้วผู้ร้องจะมาอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งของทรัพย์สินคลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้ร้องสำคัญผิดในสาระสำคัญ เข้าเสนอราคาสูงกว่าเป็นจริงหาได้ไม่เมื่อไม่ปรากฏว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดี ผู้ร้องจึงไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้แก่โจทก์ตามฟ้อง หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยทั้ง

สามไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์บังคับคดียึดทรัพย์จำนองคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 53913 ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวจากการขายทอดตลาดในราคา 640,000 บาท โดยเข้าใจว่า ที่ตั้งทรัพย์ตามที่ปรากฏในแผนที่ท้ายประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้นถูกต้อง แต่ความจริงกลับคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงทำให้ผู้ร้องสำคัญผิดเข้าประมูลซื้อทรัพย์สูงกว่าความเป็นจริงมากขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ระบุเลขที่ดิน เลขที่บ้านซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาณาเขตติดต่อ ตลอดจนได้บอกถึงสภาพที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและด้านหลังของประกาศดังกล่าวได้ทำแผนที่สังเขปไว้ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอที่ผู้ร้องสามารถตรวจสอบดูได้ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องผู้ร้องน่าจะทักท้วงเพื่อให้จัดการแก้ไขเสียให้ถูกต้อง ไม่มีเหตุผลที่ผู้ร้องจะเสี่ยงเข้าไปสู่ราคาในการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อผู้ร้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดและศาลอนุญาตให้ขายทรัพย์ให้แก่ผู้ร้องแล้วผู้ร้องจะมาอ้างว่าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเป็นเหตุให้ผู้ร้องต้องเสนอราคาสูงกว่าความเป็นจริงหาได้ไม่ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้

ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดี ผู้ร้องจึงไม่
อาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้

พิพากษายืน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ปราโมทย์ ชพานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>